

1500741-46.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056557/2019 -
DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1923/19/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Felipe Lima da Silva e outro

Vistos.
Felipe Lima da Silva e João Vitor Lopes da Silva estão sendo processados como
incursos no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
2ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500741-46.2019.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500741-46.2019.8.26.0536 - Ordem nº 2019/000644
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056557/2019 -
DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1923/19/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Felipe Lima da Silva e outro

Vistos.
Felipe Lima da Silva e João Vitor Lopes da Silva estão sendo processados como
incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e no artigo 157, parágrafo 2º,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 29, caput, e
combinados entre si na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, pois, nos
termos da denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 19h50min, na Rua
Vinte e Três de Maio nº 211, Mirim, nesta cidade e comarca de Praia Grande, agindo
em concurso de agentes e com unidade de desígnios com terceiro não identificado,
mediante grave ameaça exercida por meio de palavras e gestos, além de violência,

subtraíram, para proveito comum, um aparelho de telefonia celular LG K10, de propriedade da vítima R. V. R. F., além de tentarem subtrair o aparelho de telefonia celular da vítima Y. M. B., somente não se consumando este último roubo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2019 (fls. 67/68).

Os réus foram citados (fls. 78/79 e 137/138), apresentando resposta à acusação às fls. 93/100 e 141/146.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas arroladas na denúncia e três testemunhas de defesa e, ao final, interrogados os acusados (fls. 194/196, 276/277 e 278). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 282/286 e requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa pugnou, em suas alegações finais acostadas às fls. 294/299, pela improcedência da demanda e consequente absolvição dos réus.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante a preliminar da defesa no que diz respeito à inépcia da denúncia não mereça acatamento, eis que os fatos estão especificados no tempo e no espaço e permitem a ampla defesa, daí porque a rejeito, no mérito a ação penal é improcedente.

Com efeito, além dos inseguros depoimentos das testemunhas, a defesa juntou imagens que agravam a dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados, conforme link que foi acostado às fls. 296, prova que não pode ser desacreditada apesar da juntada após o regular encerramento da instrução, até porque mesmo sem acesso a tais imagens o próprio Ministério Público já havia apontado a existência de prova segura de que os acusados foram os autores do crime.

Ambos os réus negaram o cometimento do crime, as vítimas em juízo afirmaram ter reconhecido apenas um dos agentes no dia do crime e, em juízo, não foi possível depreender de tais principais depoimentos evidência segura de autoria, daí porque concluo que, ao cabo da instrução criminal, é incabível a condenação, eis que as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não comprovaram de maneira indubitável a responsabilidade penal dos acusados.

Dessa forma, diante das dúvidas existentes nos autos, impossível reconhecer-se com segurança a responsabilidade penal dos réus, os quais negam veementemente a prática delitiva, inclusive porque “nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário.” (STF RTJ 161/264 rel. Min. Celso Melo).

Ademais, “no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica.

Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário” (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, ABSOLVO os réus Felipe Lima da Silva e João Vitor Lopes da Silva, qualificados nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, arquivando-se os autos. Sem custas processuais.

P. I. C.

Praia Grande, 21 de novembro de 2022.
Antonio Carlos C. P. Martins
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA